

[일련번호 : 1]

감사결과 처분요구서

[부 서] ◆◆◆

[행정상 조치] 없음

[재정상 조치] 없음

[신분상 조치] 경징계

[제 목] 직원 품위유지 등 위반

[현 황]

피감사자는 2021년 5월13일 17:00~21:00(4시간) ‘○○업무’ 목적으로 시간외근무 사전명령을 받았으나, 시간외근무 목적과 다르게 동료 ○○와 저녁식사를 외부에서 18시 10분부터 20시 50분까지하고, 21시 27분에 사무실로 복귀하였다. 위와 같이 피감사자는 시간외근무 결재를 상신하였음에도 불구하고 야간근무를 위한 잠깐 동안의 석식이 아닌 제3자와 장시간의 저녁식사를 하였다.

피감사자는 이후 4시간 정도 사무실에서 숙취해소를 위해 수면 및 라면과 물, 음료 등을 섭취하였고, 자정을 넘겨 5월 14일 00시 48분에 본인차량을 직접 운전하여 귀가하였다.

[위법·부당내용]

피감사자의 5월 14일 행위는 음주운전을 하였다는 의심을 하게 하지만, 혈중알코올농도를 측정한 객관적 수치가 없고, 피감사자와 동석자가 주장하는 음주량에 대한 진실성을 사후적으로 증명할 수 없어 ‘인사규정 시

행내규 별표14. 음주사건 처리기준’은 적용할 수 없는 것으로 판단된다.

하지만 피감사자는 시간외 근무목적으로 저녁식사를 하는 과정에서 시간외근무 수당 부당청구와 같은 불법행위는 없었더라도 부정한 방법으로 시간외근무를 하려는 의도가 있었으며, 따라서 피감사자의 위와 같은 행동은 취업규정 제6조 ‘성실의 의무’를 위반하였다고 판단된다.

다만 공직자의 품위유지의무는 대내외적으로 지탄받은 행위를 금지하고 있는 바, 피감사자의 위와 같은 행동이 대외적으로 공사의 이미지를 훼손하지 않았던 점, 피감사자가 그동안 음주운전 이력이 확인되지 않은 점 등을 고려되어야 한다.

결론적으로 피감사자의 음주운전 의심행위는 음주운전 단속이나 사고가 발생하지 않았고, 대외적으로 품위유지의무를 위반하지 않았다 하더라도, 코로나질병으로 인한 범국가적 비상상황에서 부적절한 행동으로 직원으로서 깊은 반성이 필요하다.

[처분요구]

피감사자(○○○)에 대하여 감사규정 제20조(감사결과에 대한 조치)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.